

12

Cyber-delincuencia y delitos informáticos

Antonio Arauzo-Azofra

Área de Proyectos de Ingeniería

Marzo de 2022

Contenidos

- 1) Introducción**
- 2) Retos e iniciativas**
- 3) Delitos informáticos**

Introducción

- **Crecimiento de la Sociedad de la Información**
 - Nuevos delitos:
 - Contra las propias tecnologías, ejemplos:
 - Ataques de denegación de servicio
 - Intrusión en sistemas y destrucción de datos
 - Uso de las tecnologías para cometer delitos tradicionales
 - Incluso a gran escala
 - ➔ Potencial para dañar mucho a la sociedad

Retos e iniciativas

- **Retos: técnicos, legales e institucionales**
 - Son globales y de gran alcance
 - Requieren estrategias:
 - Que tengan en cuenta las **diferentes partes**
 - En un marco de cooperación **internacional**
- **World Summit of the Information Society**
 - Organizado por ITU (agencia de la ONU)
 - 2003 y 2005 (con documentos de seguimiento)
 - → Global Cybersecurity Agenda

Global Cybersecurity Agenda



Delitos informáticos

- **Dada la novedad →**
 - Actualizar ley para evitar interpretaciones estrictas
 - Porque podría no aplicarse al estar basada en provisiones sobre cosas tangibles
- **Penal menos desarrollado que civil**
 - Definición (Cyber-delito)
 - “Una actividad en la que los ordenadores o redes son una herramienta, el objetivo o el lugar donde toma lugar una actividad delictiva”
 - Dimensión internacional

Tipología

- **Council of Europe Convention on Cybercrime's classification:**
 - Contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de **sistemas**
 - Relacionado con el **contenido**: ejs. pornografía infantil, promoción de la violencia, ofensas, juego ilegal, difamación, spam
 - **Propiedad intelectual**: infracciones de Copyright, infracciones de marcas
 - Relacionados con el **ordenador**: fraudes, robo de identidad, uso ilegítimo de dispositivos

Video

- ¿Cómo de extendido está el Cybercrimen?
- ¿Cuales son las principales dificultades que se encuentran en su persecución?
- ¿Por qué resulta tan fácil para los delincuentes cometer cyberdelitos?

Aproximaciones contra la cyberdelincuencia

- **Redacción de legislación penal**
 - Constante actualización
- **Ofensas usando nuevos dispositivos**
 - Pueden ser tratadas con redacción actual
- **Uso de TICs**
 - Las agencias de seguridad deben usar TICs
- **Evidencias digitales**
 - Peritos informáticos

Referencias

Module 5 “Legal aspects of online activities (Internet) of M. Bain, M. Gallego, M. Martinez Rivas and J. Rius. 2010. *Legal aspects of the information society*. FUOC Eureka Media, S.L.